МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 11 дугаар сарын 16 № 1/38 Улаанбаатар хот

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССЫН ДАРГА,
О.БАТЖАРГАЛ ТАНАА

Комисст "... Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын Засаг даргын Тамгын газраас коронавирусын халдвар авсан буюу PCR шинжилгээний хариу эерэг гарсан иргэдийн нэр, хаяг, нас, хүйсийг бичсэн жагсаалтыг байгууллагын цахим хуудаст байршуулсан" гэх мэдээлэл ирсэн.

Комисс дээрх мэдээллийн мөрөөр шалгах ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. "Даланжаргалан сумын Засаг даргын Тамгын газар" гэх нүүр номын цахим хуудсанд 2021 оны 10 дугаар сарын 28, 29, 2021 оны 11 дүгээр сарын 02, 09-ний өдрүүдэд PCR шинжилгээгээр эерэг гарсан болон гэрийн тусгаарлалтад байгаа 100 гаруй иргэдийн овог нэр, нас, хүйс, гэрийн хаяг, батлагдсан хугацааг бүртгэлжүүлэн олон нийтэд нээлттэйгээр байршуулж, хувь хүний нууцад хамаарах мэдээллийг ил болгосон байна.
2. Уг асуудлаар Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын Засаг дарга Д.Бэхбаттай 2021 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдөр утсаар холбогдож тодруулахад "... иргэд, аж ахуй нэгжээс сумын хэмжээнд эерэг гарсан болон гэрийн ажиглалтад байгаа хүмүүс дэлгүүр болон бусад газраар чөлөөтэй яваад байна. Энэ нь халдвар тараах эрсдэл үүсгэж байна гэх санал, гомдол ирсэний дагуу тухайн иргэдийн мэдээллийг цахим хуудсанд байршуулсан" гэх тайлбар өгчээ. Холбогдох баримт, нотолгоогүй, зөвхөн нэг талын санал, гомдлыг үндэслэн хувь хүний нууцад халдах нь учир дутагдалтай бөгөөд дээрх арга хэмжээ нь хувь хүний нууцад халдахаас гадна том хүн гэлтгүй хүүхдүүд ялгаварлан гадуурхалт, дарамтад өртөх, хүний суурь хэрэгцээгээ хангахад хязгаарлалт тогтоож, хүний эрх зөрчигдөх нөхцөл байдлыг үүсгэсэн байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь заалтад "хүнийг ялгаварлан гадуурхаж үл болно", Арван зургадугаар зүйлийн 13-т Монгол Улсын иргэн "халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхтэй. Иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууцыг хуулиар хамгаална", Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.5 дахь заалтад "ялгаварлан гадуурхахгүй, гутаан доромжлохгүй байх", мөн зүйлийн 5.1.7 дахь заалтад "хүний нэр төр, алдар хүндийг гутаан доромжлох, сэтгэл зүйн дарамт, хохирол учруулж болзошгүй мэдээлэл тараахгүй байх", мөн хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.5 дахь заалтад "эрх бүхий байгууллага, албан

152100130

тушаалтны шийдвэр, арга хэмжээ нь ялгаварлан гадуурхахгүй, нэр төрийг нь гутаан доромжлохгүй байх" гэж тус тус заасан.

Иймд тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. "Даланжаргалан сумын Засаг даргын Тамгын газар" гэх цахим хуудсанд байршуулсан "PCR шинжилгээгээр эерэг гарсан хүмүүс" гэх гарчиг бүхий мэдээлэл бүрийг устгах;

2. Иргэдийн хувийн мэдээллийг олон нийтийн цахим сүлжээгээр нийтэд мэдээлж, хүний эрүүл мэндийн нууцыг задруулсан холбогдох албан тушаалтнуудад хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу хариуцлага тооцох;

3. Коронавирусын халдварын улмаас PCR шинжилгээгээр эерэг гарсан болон, гэрийн ажиглалтад байгаа иргэдийг ялгаварлан гадуурхахгүй байх, тэдний эрүүл мэндийн нууцыг хамгаалах, ялгаварлан гадуурхалтыг үл тэвчих чиглэлээр олон нийтийн ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах;

Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу ажлын 14 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН